

0050336-67.2014.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

FRANCIELLY SILVA MAGALHAES

Vistos.

Francielly Silva Magalhães e Ronaldo Silva Aguiar foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", artigo 34 e artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, e Francielly ainda no artigo 307 do Código Penal, em concurso material, porque no dia 05.07.2014, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0050336-67.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0050336-67.2014.8.26.0050

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

FRANCIELLY SILVA MAGALHAES

Vistos.

Francielly Silva Magalhães e Ronaldo Silva Aguiar foram denunciados como incursos no artigo 33, "caput", artigo 34 e artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, e Francielly ainda no artigo 307 do Código Penal, em concurso material, porque no dia 05.07.2014, por volta das 10:30 horas, na Avenida Presidente Altino, Favela do Areião, Jaguaré, tinham em depósito, para fim de tráfico, um tijolo de maconha, 330 porções individuais e uma porção de pasta base de cocaína, bem como 700 pedras de crack.

Consta, mais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, bem como no interior do 93º DP, Francielly atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

A fls. 153 o processo foi suspenso com base no artigo 366 do CPP para o réu Ronaldo.

Na instrução foi ouvida uma testemunha de acusação, a fls. 165/166, e outra testemunha de acusação, a fls. 334, sendo nesta oportunidade interrogada a ré Francielly.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a procedência parcial da ação penal, com a absolvição da ré pelos delitos da lei de drogas e condenação pela falsa identidade, e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 39/40, 42 e 95/97.

Como bem asseverou o MP, com propriedade, os elementos dos autos não permitem depreender a prática do tráfico, e muito menos a associação, que requereria evidência dos requisitos de estabilidade e permanência, nem de perto demonstrados.

O contexto da apreensão dos entorpecentes revelou-se confuso, já que se deu no curso de desapropriação pela municipalidade de área ocupada,

com a PM comparecendo ao local e tendo inclusive de se valer do uso

de força, dada a resistência dos moradores da comunidade.

A ré foi uma das que se insurgiu e, de acordo com os policiais ouvidos, incitou a população. Ela teria sido pega, ao lado de Ronaldo, sozinha no barraco em que residiam e onde a droga foi encontrada.

Não faz sentido que em plena desocupação de área

mantivessem lá guardados os entorpecentes, não se podendo, ademais, ignorar o clima tenso existente e a possibilidade de que a animosidade impelisse os milicianos a uma incriminação indevida.

Assinale-se que a ré, em seu interrogatório judicial, e mesmo tendo respondido anteriormente e ostentando condenação por tráfico, a fls. 180/181, foi enfática em negar seu envolvimento nos fatos imputados, o que se afigura verossímil. Ela

informou que quando a PM foi para o confronto, a fim de desalojá-los, ela e seu então namorado,

o corréu Ronaldo, correram e se abrigaram no primeiro barraco que encontraram, o qual estava vazio, sem qualquer mobiliário. Outras pessoas mais também se abrigaram nele. As drogas foram trazidas de outro

barraco e os policiais exibiram-nas.

Francielly, porém, admitiu ter dado nome falso, de sua irmã Renata, tanto no momento de sua detenção, quando depois no distrito policial, com o que, no particular, o crime respectivo ficou delineado. No interrogatório que prestou na ocasião, foi como Renata que ela se identificou e veio a assinar seu depoimento, a fls. 24/25.

De qualquer modo, sendo a pena a que estaria sujeita na hipótese, mesmo no seu grau máximo, de 01 ano, cumpre reconhecer a prescrição em abstrato, pois esta se operaria no prazo de 04 anos, a teor do artigo 109, inciso V, do CP, o qual já transcorreu entre o recebimento da denúncia em 05.04.2018, a fls. 165/166, e a presente data.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver a ré Francielly Silva Magalhães das acusações de tráfico, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, absolvendo-a sumariamente da acusação de falsa identidade, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do CP, e artigo 397, inciso IV, do CPP.

P.R.I.

São Paulo, 26 de setembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito